

1509212-97.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0002896-87.2008.8.26.0405, da 2ª Vara Criminal, do Foro de Osasco, com trânsito em julgado para o réu em 18/02/2011); (f) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0015542-90.2012.8.26.0405, da 1ª Vara Criminal, do Foro de Osasco, com trânsito em julgado para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509212-97.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509212-97.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106120/2022 - 20º D.P. AGUA FRIA, 24384372 - 20º D.P.

AGUA FRIA, 2106120 - 20º D.P. AGUA FRIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE PAULO FERREIRA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

JORGE PAULO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/06), na tarde de 18 de abril de 2022, por volta das 16h30min, na Avenida Moysés Roysen, nº 10, Santana, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, enquanto mantinha a vítima em seu poder, com a liberdade restrita, um aparelho celular marca Samsung, modelo J6, avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como R\$ 313,00 (trezentos e treze reais) em espécie, ambos de propriedade de Sérgio Luiz de Paula Campos.

Relata a inicial que segundo restou apurado, o denunciado avistou a vítima parada

em seu táxi no ponto situado na Rua Galvão Bueno, bairro da Liberdade. Com o propósito de roubá-la, aproximou-se do veículo trajando um jaleco típico de profissionais da área da saúde – a fim de não levantar suspeitas – e solicitou uma “corrida” até o Terminal do Tietê, a qual foi aceita por Sérgio.

Narra a exordial que durante o trajeto, JORGE alterou seu comportamento e começou a falar de forma agressiva com a vítima, mencionando, repetidas vezes: “vai logo” e “somos nove irmãos e ninguém ajuda”.

Segundo a acusação, ao chegarem no Terminal do Tietê, a vítima solicitou que o denunciado efetuasse o pagamento do serviço através de PIX, no valor de R\$ 38,00 (trinta e oito reais). Neste momento, JORGE sacou o facão que trazia consigo e o encostou na barriga de Sérgio, anunciando o roubo e gritando: “não para, não para, vamos sair daqui, vou levar você!”.

Expõe a denúncia que, atemorizada, a vítima continuou dirigindo o veículo pela região. Enquanto mantinha Sérgio em seu poder, com a liberdade restrita, JORGE exigiu que ele lhe entregasse seu aparelho celular e todo o dinheiro que trazia consigo, o que foi feito pela vítima.

É da inicial acusatória que mesmo após já ter subtraído os pertences de Sérgio, o denunciado continuou mantendo-o em seu poder, com a liberdade restrita, encostando a lâmina do facão em seu barriga.

Consigna a exordial que enquanto circulavam no táxi, Sérgio, astuciosamente, simulou estar passando mal e começou a dirigir o veículo em “zigue-zague”, o que fez com que JORGE ficasse com medo de eventual colisão e ordenasse que a vítima destrancasse as portas traseiras do veículo para ele descer, enquanto gritava: “Vai bater! Vai bater!”.

Inferre-se da acusação que, em seguida, a vítima destrancou as portas do carro, JORGE desceu e empreendeu fuga a pé, levando consigo o aparelho celular e o dinheiro subtraídos de Sérgio. Neste momento, Sérgio começou a gritar pedindo ajuda e foi atendido por policiais civis que estavam em uma viatura descaracterizada, assim como por policiais militares à paisana, iniciando perseguição.

Aduz a denúncia que ao ser surpreendido pelos agentes públicos, JORGE arremessou o facão que trazia consigo em um córrego. Logo em seguida, foi detido pelos Policiais. No momento da abordagem, populares que flagraram a cena partiram na direção do denunciado e o agrediram, sendo JORGE socorrido pelos policiais civis e militares.

Conforme relata a inicial, o denunciado foi submetido a busca pessoal, momento em que os agentes localizaram em seu poder o dinheiro e o aparelho celular subtraídos da vítima (fl. 21), assim como o jaleco que ele trajava no momento do crime e a bainha do facão (fl. 22). Diante da situação, ele foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial. Interrogado na Delegacia de Polícia, JORGE exerceu o direito ao silêncio em relação ao roubo (fl. 14).

Considerando que o réu estava foragido do sistema prisional, foi cumprido mandado de recaptura em seu desfavor (fls. 41/44, 45/48, 49/52).

Em audiência de custódia, realizada aos 19 de abril de 2022 (fls. 98/99), a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 100/105).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 30 de abril de 2022 e, na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 15 de junho de 2022 (fls. 113/114).

O acusado foi citado e intimado por meios eletrônicos junto ao CDP Pinheiros 4 (fl. 203).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 215).

Aos 31 de maio de 2022, o recebimento da denúncia oferecida foi mantido (fl. 222). Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, uma testemunha policial militar, seguindo-se ao interrogatório do réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos

termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da confissão espontânea do acusado, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, que se encontra preso cautelarmente há quase dois meses; b) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código penal, referente à restrição da liberdade da vítima, posto que tal circunstância não foi comprovada nos autos; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de roubo, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 07), Boletim de Ocorrência (fls. 15/19), Auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 21), Auto de exibição e apreensão (fl. 22), Auto de avaliação (fl. 23), Auto de reconhecimento de pessoa positivo (fl. 24), Relatório final de inquérito policial (fls. 58/64), Laudo pericial de fotografiação, descrição e constatação (fls. 216/219), bem como pela prova oral colhida em juízo. A autoria, por sua vez, está amplamente demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente prova oral colhida.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Sérgio Luiz de Paula Campos narrou os fatos com segurança e coesão, extraindo-se de suas declarações que reconhece o número "1" (Réu Jorge). É taxista. Estava no bairro da liberdade, no ponto de taxi, chegou esse cidadão com um avental branco. Pensou que fosse até um enfermeiro, um médico. O indivíduo pediu que o levasse até a rodoviária Tietê, dizendo que precisava visitar a mãe em Bragança Paulista. Foi assim no trajeto. Na avenida do Estado muito trânsito e o declarante já preocupado, porque sentiu algo diferente. Quando chegou na rodoviária do Tietê, estava marcando R\$ 38,00 a corrida. Falou que ele poderia fazer um PIX. Quando olhou para trás viu que o réu estava com uma faca, um palmo e meio mais ou menos, entre cabo e lâmina. Conseguiu falar para ele "moço o senhor não quer me assaltar" e o réu falou "vai tocando aí". Foi ficando muito nervoso e deu uma luz no declarante e simulou um mal súbito, deitando a cabeça para o lado do vidro. O réu se assustou e falou para destravar a porta. No que o réu saiu o declarante engatou a marcha ré e o réu foi andando. O declarante começou a gritar "pega ladrão". Se deparou com uma viatura da polícia civil. O pessoal do estacionamento foi em busca para pegar o réu, mas o réu puxou a faca. Foi seguindo o réu. Tinham dois policiais a paisana que pediram auxílio a um taxista, chegaram e deram a voz de prisão para o réu. O réu arremessou a faca dentro de um córrego. No bolso do réu foi encontrado o dinheiro do declarante e o celular do declarante. O valor era de R\$ 313,00, que até então não sabia exatamente o valor. O policial a paisana retirou o dinheiro do bolso do Réu. Na Delegacia encontraram dentro da mochila do Réu uma batinha.

Também foi ouvida em juízo, a testemunha Rogério Leandro Rodrigues da Silva, policial militar, que expôs, em síntese, que estava com a parceira de viatura. Estavam a paisana. Pessoas gritaram "pega ladrão" porque um taxista tinha sido vítima de roubo. Conseguiram identificar o réu. No fundo do terminal Tietê. Abordaram um taxi e começaram a segui-lo. O réu jogou o facão em um córrego. Abordaram o réu. A vítima chegou. Identificou que o réu tinha uma quantia de R\$ 313,00 no bolso e um celular no bolso traseiro esquerdo. Perguntado ao réu ele falou que era produto de roubo. A vítima desbloqueou o celular. A vítima falou que o réu entrou no taxi vestindo um jaleco e pediu para leva-lo ao Tietê. Houve uma tentativa de linchamento do Réu por parte de pessoas ali. Tinha uma batinha e um jaleco dentro da bolsa do Réu. Chegou a ver o réu com o facão.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Em suma, o Réu aduziu que está com 42 anos de idade. Nunca estudou. Estava em liberdade desde a

última saída temporária, acha que dia 22 de dezembro. Teve alguns problemas na Penitenciária em que se encontrava e não voltou por esse motivo. Estava na situação de "procurado". Estava morando na Praia Grande com a família. Toda a acusação procede.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A majorante de ter o agente mantido a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, conforme previsão legal no inciso V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, restou demonstrada pelo conjunto probatório, pois a vítima foi privada de sua liberdade enquanto mantida em poder do réu no interior do veículo automotor, interstício durante o qual ameaçava a vítima com uma faca.

Nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Direito Penal, 6ª Edição, Editora RT: "(...) teve o legislador por finalidade punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder".

Nos magistérios de Julio Fabbrini Mirabete (Código Penal Interpretado, 2ª Edição, Editora Atlas, pág. 1142): "Ainda que de breve duração, desde que juridicamente relevante, a privação de liberdade de qualquer ofendido qualifica o crime de

roubo”.

Consoante elucidativo julgado extraído do Código Penal Comentado, de Rogério Greco, 4ª Edição, Editora Impetus: “Impõe-se o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do CPB, se verificado que os agentes restringiram a liberdade de ir e vir das vítimas, mantendo-as em poder deles, sob a mira de arma de fogo, sendo irrelevante o tempo que tal situação haja perdurado.” (TJMG, AC 1.0223.04.147021-0/001, Rel. Vieira de Brito, DJ 16/12/2006).

Inclusive, a jurisprudência imprime que a restrição da liberdade da vítima constata-se a partir do momento em que se estende “por tempo superior àquele necessário para a conclusão do delito, configurando hiato juridicamente relevante para determinar a incidência da majorante do art. 157, § 2.º, V, do CP.” (TJSP; Apelação Criminal 1502009-69.2019.8.26.0073; Relator: Francisco Bruno; 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 18/01/2021).

Por seu turno, a majorante de ter sido a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca, prevista no inciso VII, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, também restou cabalmente demonstrada, notadamente em atenção às declarações da vítima e do policial militar ouvido em juízo.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo duplamente majorado é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico, na primeira fase, que o réu, além de ser reincidente específico, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, ostenta antecedentes desabonadores.

Com efeito, depreende-se da certidão as fls. 177/184 que o réu possui: (a) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0009871-36.2016.8.26.0635, da 16ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/05/2017); (b) condenação anterior pela prática do crime de furto (Processo nº 0055675-27.2002.8.26.0050, da 19ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 30/06/2004); (c) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0100443-47.2016.8.26.0050, da 15ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 16/08/2019); (d) condenação anterior pela prática do crime de roubo (Processo nº 0100444-32.2016.8.26.0050, da 19ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/02/2020); (e) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0002896-87.2008.8.26.0405, da 2ª Vara Criminal, do Foro de Osasco, com trânsito em julgado para o réu em 18/02/2011); (f) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0015542-90.2012.8.26.0405, da 1ª Vara Criminal, do Foro de Osasco, com trânsito em julgado para a Defesa em 27/05/2014). Esse histórico denota que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta e que o Réu continua a fazer do alheio seu meio de vida. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 177/184), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão das majorantes de ter o agente mantido a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade (artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal) e de ter sido a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal), culminando com a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses

delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, também considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente específico, o regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, pena privativa de liberdade superior a quatro anos e réu reincidente e com maus antecedentes, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado JORGE PAULO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. O Réu é reincidente específico e estava em cumprimento de pena, extraído-se da folha de antecedentes a fl. 175 que a data de cumprimento prevista, de acordo com o artigo 75, é aos 23/11/2028. No mais, o Réu estava na situação de "procurado" (fl. 15). Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA